



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 62-K/PM.I-04/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dan Kota Bengkulu dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD PUTRA HABIBILLAH**
Pangkat, NRP : Serda, 21210099850302
Jabatan : Barikdokbelpreg Kukorem 041/Gamas
Kesatuan : Kudam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 28 Maret 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Penarik, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kakudam II/Swj Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 03 Januari 2024.
2. Papera:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan dari Pangdam II/Swj Nomor Kep/3/I/2024 tanggal 23 Januari 2024.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan dari Pangdam II/Swj Nomor Kep/10/III/2024 tanggal 06 Maret 2024
3. Dibebaskan dari penahanan oleh Papera terhitung mulai tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Pangdam II/Swj Nomor Kep/15/III/2024 tanggal 21 Maret 2024.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BP-08/A-01/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/25/V/2024 tanggal 17 Mei 2024.

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/49/V/2024 tanggal 29 Mei 2024.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/62-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 31 Mei 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/62-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 31 Mei 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/62-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 31 Mei 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Pencucian uang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) *jo* Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila tidak bisa membayar diganti kurungan selama 1 (satu) bulan.
 - c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Berupa surat:
 - a) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Januari 2023.
 - b) 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Februari 2023.
 - c) 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Maret 2023.

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial)

Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan April 2023.

e) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Mei 2023.

f) 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Juni 2023.

g) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Juli 2023.

h) 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Agustus 2023.

i) 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan September 2023.

j) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Oktober 2023.

k) 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan September 2023.

l) 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai dari Terdakwa kepada Paku Korem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan untuk pengembalian dana anomali dengan Nomor B/26/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 (bentuk KU-42) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana anomali tunjangan sepenuhnya ke kas negara sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

- c. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik dan disiplin.
 - d. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap jujur, kooperatif dan berterus terang tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - e. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana apapun sebelum perkara ini terjadi.
3. Permohonan yang diajukan sendiri oleh Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dimana Terdakwa telah mengembalikan dana anomali yang masuk ke rekening Terdakwa seluruhnya dengan cara meminjam BRI.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Salam, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910095041169, Pgs. Kakumrem 041/Gamas berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 041/Gamas Nomor Sprin/666/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Januari 2024 serta Surat Kuasa Substitusi dari Suherman, S.Ag., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020012010176 kepada Salam, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910095041169 tanggal 14 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di ruangan Kurem 041/Gamas, Prov. Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana: **"Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang"**, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Keuangan di

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Banding selama 4 (empat) bulan, lalu ditugaskan di Kudam II/Sriwijaya dengan jabatan Ba Kudam II/Swj, selanjutnya pada bulan September 2021 Terdakwa ditugaskan ke Keuangan Korem 041/Gamas dengan jabatan Barikdok Belpeg Ku Korem 041/Gamas selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tanggal 3 September 2023 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif di Keuangan Korem 041/Gamas dengan pangkat Serda NRP 21210099850302, jabatan Barikdokbelpeg Keuangan Korem 041/Gamas, Kesatuan Kudam II/Swj.

2. Bahwa pada sekira bulan September tahun 2021 di Makorem 041/Gamas saat Terdakwa pertama kali bertugas sebagai Barikdok Belpeg Ku Korem 041/Gamas, Terdakwa kenal dengan PNS bernama Raden Muhammad Ali Kurniawan yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Keuangan Kurem 041/Gamas (DPO Kejati Bengkulu), Terdakwa juga kenal dengan Serka Arbi Herfanda (Saksi-2/Saksi Mahkota) dan kenal dengan Serda Budi Ardiansyah (Saksi-6/Saksi Mahkota), namun antara Terdakwa dengan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan para Saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa sebagai Barikdok Belpeg Ku Korem 041/Gamas, dalam melaksanakan tugas pekerjaannya membantu PNS R. M. Ali Kurniawan untuk melakukan Scanner SPM (Surat Perintah Membayar) serta pengiriman arsip SPM sebagai laporan dokumen Keuangan oleh Juru Bayar sejajaran Korem 041/Gamas dan membantu tugas dalam hal pengajuan pembayaran kepada KPPN.

4. Bahwa sekira bulan November 2022 Raden Muhammad Ali Kurniawan meminjam nomor rekening Terdakwa dengan berkata "Put boleh engga Kakak minjam nomor rekening kau" Terdakwa jawab "Untuk apa kak" PNS Ali jawab "Ada Serka Arbi dari Mukomuko mau bayar hutang, karna kemarin dia pakai duit aku" Terdakwa jawab "Emangnya Kartu ATM kakak mana" PNS Ali jawab "Buku dan kartu ATM aku sama istriku, kalau ketahuan sama istriku aku meminjamkan uang sama orang, dia marah dan takutnya aku nanti sama istriku berantam" Terdakwa jawab "Oh ya sudah, Kak ini nomer rekening saya 098901010980507 BRI a.n M. Putra Habibillah".

5. Bahwa pada tanggal 2 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, ada sejumlah uang masuk ke rekening Saksi-2 dari pengiriman SPAN (Sistem Pembendaharaan Anggaran Negara) sebesar Rp52.350.000.00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Saksi-2 belum mengetahui jika ada uang yang masuk sejumlah tersebut, namun yang Saksi-2 ketahui adalah pada setiap awal bulan ada uang Tunkin yang masuk ke dalam rekening, lalu Saksi-2 pergi menuju ATM BRI Cabang Kota Mukomuko untuk mengambil uang Remon/Tunkin, pada saat Saksi-2 tiba di ATM selanjutnya mengecek saldo di rekening ada uang sebesar Rp52.350.000.- (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan melihat

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut Saksi-2 keget.id dan langsung pulang ke rumah, setibanya di rumah Saksi-2 langsung memberitahukan kepada istrinya bahwa ada uang masuk ke rekening Saksi-2 sebesar Rp52.350.000.00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dijawab oleh istri Saksi-2 "Mungkin itu ada salah kirim dari pihak Bank BRI, ambil saja uang Remon/Tunkin punya kita sebesar Rp2.350.000.00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" setelah itu Saksi-2 pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang Remon/Tunkin.

6. Bahwa setibanya Saksi-2 di ATM BRI, Saksi-2 ditelephone oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan berkata "Itu ada uang masuk sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), lalu Saksi-2 jawab "Itu uang apa Bang", dan di jawab oleh PNS Ali "udah kirim aja ke rekening milik Serda Putra Habibillah (Terdakwa) sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah)", kemudian Saksi-2 jawab "Iya Bang saya kirim" setelah itu Saksi-2 langsung Transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 menghubungi PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan menanyakan sisa uang sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah), kemudian dijawab oleh PNS Ali "Untuk sisa uangnya kamu pegang dulu", kemudian Saksi-2 jawab "Maksud nya pegang gimana Bang", kemudian dijawab oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan "Ambil saja untuk kamu" kemudian Saksi-2 jawab "Ini uang kok banyak sekali Bang" kemudian dijawab oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan "Ambillah uang itu rezeki dari abang untuk kamu Bi" Saksi-2 jawab "Makasih banyak Bang kalau kayak gitu" setelah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan langsung mematikan teleponnya, kemudian PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menelepon Terdakwa dan mengatakan "Uang kiriman dari Serka Arbi Herfanda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah masuk, tolong diambalkan secara Cash/Tunai dan tolong diantarkan ke rumah saya sekarang" dan Terdakwa jawab "Ok Kak, saya ambalkan dan saya antarkan ke rumah Kak" setelah Terdakwa mengambilkan uang tersebut Terdakwa langsung mengantarkan uang tersebut kerumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menggunakan sepeda motor dan uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas, setibanya di rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut secara Cash/Tunai yang disaksikan oleh Istri dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan tersebut di ruang meja makan rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan.

7. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2022, Saksi-2 dihubungi oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan berkata "Itu ada lagi uang masuk sebesar Rp52.350.000.00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sama seperti kemaren nanti transfer ke rekening Terdakwa" kemudian Saksi-2 jawab "Itu uang apa Bang sebenarnya jangan sampai ada permasalahan" kemudian dijawab oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan "Itu benar-benar uang Abang untuk kamu, ambillah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung setelah itu Saksi-2 transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Saksi-2.

8. Bahwa kemudian saat Terdakwa berdinan dan bertemu dengan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan di Kantor mengatakan kepada Terdakwa "Put itu ada duit masuk dari Serka Arbi lagi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)" Terdakwa jawab "Loh kak, kok dari Bang Arbi lagi bukannya kemarin sudah" PNS Ali jawab "Dia tu angsur Put, kemarin dia minjam duitku besar" Terdakwa jawab "Ya sudah Kak aku ambil dulu" setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyerahkannya langsung kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menggunakan kantong plastik hitam di dalam ruangan Staf Keuangan Korem 041/Gamas tepatnya di meja kerjanya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan yang melihat saat itu Peltu Syaifuddin Zuhri (Saksi-4).

9. Bahwa setelah Terdakwa menerima transfer sejumlah uang yang diduga berasal atau bersumber atau diperoleh dari kejahatan, masuk ke Rekening milik Terdakwa yang dikirim oleh Saksi-2 pada bulan November dan Desember 2022 untuk kemudian Terdakwa serahkan kepada PNS Raden M. Ali Kurniawan, selanjutnya antara Terdakwa, PNS Raden M. Ali Kurniawan dan Saksi-2 sudah terdapat saling pengertian, maka terhitung sejak bulan Februari 2023 s.d.Mei 2023 atau dalam setiap bulannya berturut-turut sejumlah uang masuk ke rekening Terdakwa yang dikirim oleh Saksi-2, lalu sejumlah uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada PNS Raden M. Ali Kurniawan bertempat di Keuangan Korem 041/Gamas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 2 Februari 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang tersebut secara Cash/Tunai kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan di Staf Keuangan Korem 041/Gamas tepatnya di meja kerjanya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan di saksikan oleh Saksi-4.
- b. Pada tanggal 3 Maret 2023, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa memberikan uang tersebut secara Cash/Tunai kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawandi Staf Keuangan Korem 041/Gamas tepatnya di meja kerjanya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan saat itu hanya Terdakwa dan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan saja berdua di dalam Ruangn Staf Keuangan Korem 041/Gamas.
- c. Pada tanggal 4 April 2023, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan di kantor Staf Kurem 041/Gaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada tanggal 8 Maret 2023, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan di kantor Staf Kurem 041/Gaya dan di saksi oleh Saksi-4.

10. Bahwa total jumlah uang keseluruhan yang Terdakwa terima Transferan dari Saksi-2 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan keseluruhan uang tersebut Terdakwa berikan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan secara Cash/Tunai.

11. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Satuan Kerja (Satker) Keuangan Korem 041/Gamas menerima File dari Kemenkeu bahwa ada Dana Anomali Tunkin yang dilakukan oleh beberapa Personil Korem 041/Gamas kemudian Staf Keuangan Korem 041/Gamas mengecek nama siapa-siapa saja yang masuk dalam Data Dana Anomali Tunkin tersebut, setelah di cek muncul 4 (empat) orang nama anggota Korem 041/Gamas yaitu Serka Fadliansyah (Saksi-5), Serda Budi Andriansyah (Saksi-6), Serda Evo Frengki, dan Serda Zulfikar.

12. Bahwa kemudian muncul kembali Dana Anomali kedua pada bulan Oktober 2023 yang melibatkan kurang lebih 9 (sembilan) orang salah satunya Saksi-2, kemudian Saksi-2 dilimpahkan ke Penyidik Polisi Militer ternyata setelah diselidiki Saksi-2 pernah mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dalam beberapa tahapan.

13. Bahwa pada bulan November 2023 Letda Cku Edison M (Saksi-1) bersama Paku Korem 041/Gamas a.n Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-3) mengecek nomor rekening Terdakwa melalui Print Out, dan ternyata benar bahwa Terdakwa telah menerima beberapa kali aliran uang/dana dari Saksi-2, yang mana sejumlah uang tersebut Saksi-2 terima dari sumber yang diduga berasal atau diperoleh dari kejahatan dengan total jumlah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

14. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2024, Terdakwa telah mempertanggung jawabkan dan mengembalikan dana Anomali Tunkin tersebut kepada Kas Negara melalui Saksi-3 sebagai Paku Korem 041/Gamas berdasarkan bukti penyetoran dengan Nomor B/26/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 (bentuk KU-42) dari Terdakwa kepada Paku Korem 041/Gamas a.n. Mayor Cku Iwan Irawan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi-1 (Letda Cku Edison), Saksi-2 (Serka Arbi Herfanda), Saksi-3 (Mayor Cku Iwan Irawan), Saksi-4 (Peltu Syaifudin Zuhri), Saksi-5

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Serda Muhammad Arief Barata) dan Saksi-6 (Serda Budi Andriansyah) dan Saksi-7 (Sdr. Muhammad Arief Barata) tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Para Saksi tersebut tidak dapat hadir secara langsung di persidangan karena bertempat tinggal di Bengkulu, yang mana tempat tinggal para Saksi tersebut jaraknya jauh sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk datang secara langsung di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Selanjutnya Oditur Militer memohon agar pemeriksaan terhadap para Saksi tersebut dilakukan secara elektronik (zoom).

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dalam Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruangan sidang pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik dan dalam ayat (3) huruf d menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim, selanjutnya dalam ayat (7) menyatakan bahwa pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan permohonan Oditur Militer bahwa pemeriksaan para Saksi tersebut dilaksanakan secara elektronik (zoom).

Adapun para Saksi yang diperiksa di persidangan secara elektronik (zoom) tersebut menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **EDISON M**
Pangkat, NRP : Letda Cku, 21090030910489
Jabatan : Paur Perbendaharaan Kukorem 041/Gamas
Kesatuan : Kudam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Simpang Parit, 05 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Zainul Arifin, Asrama Korem 041/Gamas, Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Letda Cku Edison) kenal dengan Terdakwa (Serda Muhammad Putra Habibillah) pada saat Saksi masuk ke Kukorem 041/Gamas pada tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus 2023 sebagai hakim pendidahaaran dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Kukorem 041/Gamas menerima file dari Kemenkeu yang menunjukkan ada dana anomali tunkin yang dilakukan oleh beberapa personil Korem 041/Gamas, kemudian Staf Kukorem 041/Gamas mengecek nama siapa-siapa saja yang masuk dalam data dana anomali tunkin tersebut, setelah di cek muncul 4 (empat) nama anggota Korem 041/Gamas yaitu Serka Fadliansyah (Saksi-5), Serda Budi Andriansyah (Saksi-6), Serda Evo Frengki dan Serda Zulfikar.
 3. Bahwa kemudian muncul kembali dana anomali kedua pada bulan Oktober 2023 yang melibatkan kurang lebih 9 (sembilan) orang, salah satunya Serka Arbi Herfanda (Saksi-2) dari Kodim 0428/Mukomuko, kemudian Saksi-2 dilimpahkan ke Penyidik Polisi Militer dan ternyata Saksi-2 pernah mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 4. Bahwa kemudian pada bulan November 2023 Saksi bersama Pakurem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-3) mengecek nomor rekening Terdakwa melalui print out, ternyata benar bahwa Saksi-2 pernah mengirim uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jadi total semuanya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa ditahan di ruang tahanan Denpom II/1 Bengkulu untuk dilanjutkan ke proses penyidikan, selama Terdakwa menjalani proses penyidikan, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ternyata pernah mendapat kiriman dari Saksi-2 sebanyak 6 (enam) kali, pertama sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), ketiga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), keempat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kelima sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan yang keenam sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), jadi total keseluruhan yang Terdakwa terima dari Saksi-2 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 5. Bahwa semenjak Saksi berada di Kukorem 041/Gamas, Terdakwa menjabat sebagai Barikdokbelpeg Kukorem 041/Gamas yang memeriksa wabku belanja pegawai, kemudian Terdakwa menggantikan posisi PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan yang dimutasikan ke Kudam II/Swj, sebagai Operator Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) tetapi jabatan aslinya masih Barikdokbelpeg Kukorem 041/Gamas.
 6. Bahwa Saksi-3 (Pakurem 041/Gamas) pernah menanyakan kepada Terdakwa dihadapan Saksi tentang uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai saksi (dua) kali secara bertahap yang ditransfer dari Saksi-2 di kemanakan, kemudian Terdakwa menjawab uang tersebut sudah diserahkan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan secara tunai/cash.

7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Terdakwa menyerahkan uang kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan setelah perkara anomali dana tunkin ini terbongkar sekira bulan Agustus 2023, PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan ditarik berdinasi di Kudam II/Swj kemudian desersi dan sampai saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaannya.

8. Bahwa tidak ada dana lain yang diterima oleh Terdakwa mengenai dana anomali tunkin selain yang diterima dari Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ARBI HERFANDA**
Pangkat, NRP : Serka, 21110026350791
Jabatan : Babinsa Ramil 428-02/Ipuh
Kesatuan : Kodim 0428/Mukomuko
Tempat, tanggal lahir : Sarolangun (Jambi), 05 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Medan Jaya, Kec. Ipuh, Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Serka Arbi Herfanda) kenal dengan Terdakwa (Serda Muhammad Putra Habibillah) sejak bulan September 2021 di Korem 041/Gamas dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 02 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi pergi menuju ATM BRI Cabang Kota Mukomuko untuk mengambil uang remon/tunkin, pada saat Saksi tiba di ATM selanjutnya mengecek saldo di rekening ada uang sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan melihat saldo tersebut Saksi kaget dan langsung pulang ke rumah, setibanya di rumah Saksi langsung memberitahukan kepada istrinya bahwa ada uang masuk ke rekening Saksi sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dijawab oleh istri Saksi "mungkin itu ada salah kirim dari pihak Bank BRI, ambil saja uang remon/tunkin punya kita sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" setelah itu Saksi pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang remon/tunkin, pada saat Saksi tiba di ATM BRI tiba-tiba PNS Ali menghubungi Saksi melalui telephone dengan berkata "itu ada uang masuk sejumlah

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi jawab “itu uang apa Bang”, kemudian di jawab oleh PNS Ali “udah kirim aja ke rekening milik Serda Putra Habibillah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”, kemudian Saksi jawab “iya Bang Saya kirim” setelah itu Saksi transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah Saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi PNS Ali untuk menanyakan sisa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian dijawab oleh PNS Ali “untuk sisa uangnya Kamu pegang dulu”, kemudian Saksi jawab “maksud nya pegang gimana Bang”, kemudian dijawab oleh PNS Ali “ambil saja untuk Kamu” kemudian Saksi jawab “ini uang kok banyak sekali Bang” kemudian dijawab oleh PNS Ali “ambillah uang itu rezeki dari Abang untuk Kamu Bi” Saksi jawab “makasih banyak Bang kalau kayak gitu” setelah itu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan langsung mematikan telponnya.

3. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 Saksi dihubungi oleh PNS Ali dengan berkata “itu ada lagi uang masuk sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sama seperti kemaren nanti transfer ke rekening Terdakwa” kemudian Saksi jawab “itu uang apa Bang sebenarnya jangan sampai ada permasalahan” kemudian dijawab oleh PNS Ali “itu benar-benar uang Abang untuk Kamu, ambillah itu rezeki untuk Kamu” setelah itu Saksi transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi pegang.

4. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2023 PNS Ali menghubungi Saksi dengan berkata “itu ada uang masuk sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) nanti kirim ke rekening Terdakwa” setelah itu Saksi transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi pegang.

5. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 PNS Ali kembali menghubungi Saksi dengan berkata “itu ada uang masuk sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) nanti kirim ke rekening Terdakwa” setelah itu Saksi transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi pegang.

6. Bahwa pada tanggal 04 April 2023 PNS Ali menghubungi Saksi dengan berkata “itu ada uang masuk sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) nanti kirim ke rekening Terdakwa” setelah itu Saksi transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi pegang.

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 09 Mei 2023 PNS Ali menghubungi Saksi kembali dengan berkata "itu ada uang masuk sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) nanti kirim ke rekening Terdakwa" setelah itu Saksi transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi pegang.

8. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2023 PNS Ali menghubungi Saksi kembali dengan berkata "itu ada uang masuk sejumlah Rp32.350.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) nanti Kamu kirim ke rekening Sertu Ardi Juni Kusumo nomor rekening BRI 002001102550505", setelah itu Saksi transfer ke rekening Sertu Ardi Juni Kusumo sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp17.350.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi pegang.

9. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 PNS Ali menghubungi Saksi kembali dengan berkata "itu ada uang masuk lagi sejumlah Rp32.350.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) nanti kamu kirim lagi ke rekening Sertu Ardi Juni Kusumo (BRI 002001102550505)", setelah itu Saksi transfer ke rekening Sertu Ardi Juni Kusumo sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp17.350.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi pegang.

10. Bahwa total keseluruhan uang yang masuk ke rekening Saksi dari tanggal 02 November 2022, Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023, Juli 2023 dan Agustus 2023 sejumlah Rp398.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), termasuk tunkin Saksi sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan fee yang Saksi terima sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

11. Bahwa Saksi mendapatkan uang tersebut dari SPAN (Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara) yang merupakan hasil dari anomali tunkin yang dilakukan oleh PNS Raden Muhammdad Ali Kurniawan sebagai BP (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas.

12. Bahwa nominal uang yang sudah Saksi transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atas perintah dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) Korem 041/Gamas.

13. Bahwa ketika ada dana anomali masuk ke rekening Saksi, Saksi tidak melaporkan baik kepada Atasan, Juru Bayar maupun istri Saksi.

14. Bahwa selama Saksi mentransfer dana kepada Terdakwa, Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa mengenai dana yang Saksi transfer tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3: mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **IWAN IRAWAN**
Pangkat, NRP : Mayor Cku, 21950322021072
Jabatan : Paku Korem 041/Gamas
Kesatuan : Kudam II/swj
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 07 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Asrama Korem 041/Gamas Padang Harapan, Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Mayor Cku Iwan Irawan) kenal dengan Terdakwa (Serda Muhammad Putra Habibillah) sejak tahun 2021 pada saat Terdakwa berdinasi di Kudam II/Swj dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada saat kasus anomali tunkin ini mencuat, pada saat itu rekening atas nama Serka Arbi Herfanda (Saksi-2) karena ada di lembar Lampiran SPM ada nilai tunkin yang tidak sesuai, maka dari itu Saksi bersama dengan Letda Cku Edison (Saksi-1) memeriksa hasil dari print out rekening Saksi-2, kemudian Saksi mendapatkan uang keluar dari rekening Saksi-2 tertuju kepada rekening Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Bahwa kemudian Saksi menanyakan hal ini kepada Terdakwa "Putra ini uang apa" Terdakwa Jawab "ini uang utang piutang antara Saksi-2 dengan PNS Ali, Saksi-2 mengirimkan dengan memakai rekening Saya Paku karena PNS Ali pakai rekening Saya" Saksi tanya lagi "setelah uang masuk, uang itu Kamu kemanakan Putra" Terdakwa Jawab "Saya ambil tunai dan memberikan uang itu secara cash kepada PNS Ali Paku", setelah itu Saksi menghubungi Saksi-2 melalui telepon dan menanyakan "itu uang yang Kamu kirim ke Serda Putra itu uang apa" Saksi-2 jawab "itu uang Saya hutang dengan PNS Ali Paku tapi Saya titipkan ke Serda Putra Paku" Saksi jawab "ya sudah kalau gitu" Saksi-2 jawab "siap Paku".
4. Bahwa kemudian pada saat Saksi-2 dilimpahkan ke Denpom II/1 Bengkulu Saksi menanyakan kembali kepada Saksi-2 "Bi itu uang kemaren sama Putra itu uang apa Bi" Saksi-2 jawab "siap itu uang Saya hutang dengan PNS Ali Paku cuman Saya kirim ke rekening Serda Putra Paku" setelah itu Saksi tidak menanyakan dan membahas masalah itu lagi karena permasalahan sudah dilimpahkan ke Denpom II/1 Bengkulu.
5. Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Paku Korem 041/Gamas, jabatan Terdakwa sebagai Operator Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(PPSPM) dalam jabatan sebagai Barikdok Kurem 041/Gamas dan tugas Bintara Pemeriksaan Dokumen (Barikdok) yaitu memeriksa pertanggungjawaban keuangan yang dikirim oleh masing-masing Kodim yang berada di wilayah Korem 041/Gamas, untuk Operator Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) membantu tugas dalam hal pengajuan pembayaran kepada KPPN.

6. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan menanyakan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali secara bertahap dari Saksi-2 dikemanakan, Terdakwa menjawab uang itu sudah diserahkan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan secara tunai/cash.

7. Bahwa Terdakwa tidak ada bukti uang tersebut sudah diberikan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan tetapi istri dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan pernah melihat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, itupun Saksi dapat pengakuan dari Terdakwa.

8. Bahwa setelah perkara anomali dana tunkin ini terbongkar sekira bulan Agustus 2023 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan ditarik berdinis ke Kudam II/Swj dan sampai saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaannya karena sudah desersi.

9. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima dari Saksi-2 tersebut kepada Saksi selalu Paku Korem 041/Gamas pada tanggal 08 Maret 2024 secara tunai dan ada tanda buktinya (bentuk KU-42).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **SYAIFUDIN ZUHRI**
Pangkat, NRP : Peltu, 21980138860677
Jabatan : Batih LK Kukorem 041/Gamas
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 26 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Blok L No. 18 RT 3 RW 1 Kel. Kandang Mas
Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Peltu Syaifudin Zuhri) kenal dengan Terdakwa (Serda Muhammad Putra Habibillah) sejak pertengahan tahun 2022 pada saat Terdakwa berdinis di Korem 041/Gamas dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan September 2023 Paku Kurem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-3) memberitahukan pada saat rapat intern Kurem 041/Gamas bahwa PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Serka Fadliansyah

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-5) melakukan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) dana anomali tunkin, kemudian Saksi-5 ditahan dan dilakukan pengembangan penyidikan di Denpom II/1 Bengkulu, disitulah tersebut nama Terdakwa dan disitu Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa juga terlibat.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Saksi mendapat informasi dari Saksi-3 pada saat selesai melaksanakan vicon dengan Irjenad bahwa ada temuan anomali tunkin khususnya jajaran Korem 041/Gamas sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), selanjutnya data anomali tersebut diinventarisasi oleh Dirkuad, dari Dirkuad data tersebut diturunkan ke jajaran khususnya Korem 041/Gamas yang terdapat anomali tunkin, setelah turun ke Korem 041/Gamas kemudian staf keuangan Korem 041/Gamas yaitu Saksi-3 mencari data-data dan nama-nama anomali tunkin untuk dilakukan pengembalian ke kas negara dan dari data-data anomali tersebut terdapat di dalamnya nama Saksi-5.

4. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Saksi mendengar cerita dari Peltu Ahmad Suyanto anggota Staf 1 Korem 041/Gamas bahwa Saksi-5 dipanggil oleh Staf 1 Korem 041/Gamas pada bulan Oktober 2023 untuk dimintai keterangan dalam permasalahan anomali dana tunkin, kemudian perkara Saksi-5 dilimpahkan ke Denpom II/1 Bengkulu dan dilanjutkan pengembangan penyidikan, setelah dilakukan penyidikan terhadap Saksi-5 dan tersebutlah ada aliran dana kepada Terdakwa, kemudian pada bulan Januari 2024 Saksi diberitahu oleh Saksi-3 bahwa Terdakwa akan ditahan di Denpom II/1 Bengkulu.

5. Bahwa Saksi menjabat sebagai Batih LK Kukorem 041/Gamas sejak tahun 2020 yang bertanggungjawab terhadap pembuatan laporan keuangan Korem 041/Gamas.

6. Bahwa mekanisme pengajuan dana tunkin di jajaran Korem 041/Gamas yaitu pengajuan dari juru bayar satuan jajaran Korem 041/Gamas ke bendahara pengeluaran Korem 041/Gamas, setelah dari bendahara pengeluaran dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar), SPM (Surat Perintah Membayar) ditandatangani oleh PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas, sedangkan SPP (Surat Perimintaan Pembayaran) ditandatangani oleh PPK (Pejabat pembuat komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, setelah ditandatangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan setelah ada SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang di tandatangi oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas selanjutnya diajukan ke KPPN Provinsi Bengkulu lewat ADK (Arsip Data Computer), selanjutnya setelah diverifikasi KPPN dan disetujui KPPN dibayarkan kepada yang berhak yaitu yang sesuai dengan pengajuan dari juru bayar.

7. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Bintara Operator, Terdakwa menginput data pengajuan Belanja Barang dan Pegawai dari para Bamin Kodim jajaran Korem 041/Gamas.

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Terdakwa sebagai Operator dan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sebagai Bendahara Pengeluaran (BP), tetapi selama di luar pekerjaan Saksi tidak tahu sama sekali ada hubungan apa di antara Terdakwa dengan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan.

9. Bahwa yang Saksi terima dari hasil laporan dan data KPPN, dalang/otak yang memanipulasi data anomali tunkin tersebut adalah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Saksi-5, karena kedua orang tersebut yang membuat data-data tersebut.

10. Bahwa Terdakwa sebagai Bintara Operator betugas penginputan data SP2D dan SPM dari para Bamin Kodim jajaran Korem 041/Gamas dan setelah Terdakwa menerima data dari para Bamin dan Juyar Kodim jajaran Korem 041/Gamas untuk di input dan dijadikan SPM dan SP2D untuk dilakukan pembayaran.

11. Bahwa tahapan pengajuan dana tunkin dari Juru Bayar Korem 041/Gamas ke Kurem 041/Gamas dengan tahap Juru Bayar mengajukan ADK (Arsip Data Computer) ke Bendahara Pengeluaran Korem 041/Gamas PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, setelah itu diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran Korem 041/Gamas PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan sesuai dengan kekuatan baru dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar), selanjutnya setelah sesuai diajukan ke KPPN oleh Bendahara Pengeluaran Korem 041/Gamas PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan yang bertandatangan di dalam berkas pengajuan tersebut adalah Bendahara Pengeluaran (PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan), PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) oleh Pakurem 041/Gamas, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) oleh Kasrem 041/Gamas, SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang ditandatangani oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas.

12. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa memberikan uang secara tunai kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan di dalam ruangan kerja tepatnya di kantor Kurem 041/Gamas dan yang melihat ada beberapa orang anggota seperti PNS Kenedi, PNS Marni dan Serda Nugroho tapi mereka tidak terlalu fokus melihat Terdakwa memberikan uang tersebut kepada PNS Raden Ali Muhammad Kurniawan, dan Terdakwa sering diperintahkan oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan untuk mengambil uang ke Bank tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah nominal uang yang diberikan Terdakwa kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan karena menggunakan amplop berwarna cokelat dan pernah juga memakai kantong kresek warna hitam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **FADLIANSYAH**

Pangkat, NRP : Serka, 21090252760988

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 62/K/PM I-04/AD/V/2024

Kesatuan : Korem 041/Gamas

Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 15 September 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Lestari 6 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota
Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Serka Fadliansyah) kenal dengan Terdakwa (Serda Muhammad Putra Habibillah) sekitar akhir tahun 2021 di Korem 041/Gamas dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tentang keterlibatan Terdakwa, tetapi ketika Saksi, Serka Arbi Herfanda (Saksi-2) dan Sertu Ardi Juni Kusumo yang masih dalam penahanan sementara di Denpom II/1 Bengkulu pada sekira akhir bulan Desember 2023, pada saat Saksi juga masih ditahan di Denpom II/1 Bengkulu, Saksi-2 dan Sertu Ardi Juni Kusumo pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa pernah mentransfer uang anomali tunkin tersebut kepada Terdakwa tetapi nominalnya Saksi tidak mengetahui, setelah itu pada tanggal 03 Januari 2024 Terdakwa ditahan di Denpom II/1 Bengkulu karena ada keterkaitannya tentang perkara anomali tunkin tersebut.
3. Bahwa Saksi-2 pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi-2 pernah mentransfer dana anomali tunkin tersebut ke rekening Terdakwa keseluruhan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas perintah dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) Korem 041/Gamas.
4. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya di Kurem 041/Gamas salah satunya adalah membantu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sebagai Operator Keuangan dan OTP SPM serta mengirimkan SPM melalui Group WhatsApp kepada seluruh Bamin dan Juru Bayar Kodim jajaran Korem 041/Gamas.
5. Bahwa uang yang ditrasnfer oleh Saksi-2 ke rekening Terdakwa bersumber dari SPAN (Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara) yang merupakan hasil dari manipulasi data anomali tunkin yang dilakukan oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sebagai BP (Bendaha Pengeluaran) Korem 041/Gamas dan yang menjadi dalang/otak yang melakukan manipulasi data anomali tunkin tersebut adalah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan.
6. Bahwa mekanismenya manipulasi data anomali tunkin yang dilakukan oleh PNS Raden Muhammad Ali yaitu merubah ADK (Arsip Data Komputer) kemudian diajukan ke KPPN yang sesuai dengan ADK (Arsip Data Komputer) yang sudah dirubah oleh PNS Raden Muhammad Ali setelah itu masuk ke rekening masing-masing personel

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sudah diuraikan oleh PNS Raden Muhammad Ali.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang ditransfer oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dipergunakan untuk apa dan Saksi juga tidak mengetahui peranan Terdakwa dalam hal pengajuan tunjangan di luar batas kewajaran yang terjadi sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.

8. Bahwa menurut Saksi tidak ada peran Terdakwa dalam merubah ADK (Arsip Data Komputer) tetapi hanya PNS Raden Muhammad Ali saja yang berperan dalam merubahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **BUDI ANDRIANSYAH**
Pangkat, NRP : Serda, 31110040100891
Jabatan : Badosir Sipers Kodim 0407/Kota Bengkulu
Kesatuan : Kodim 0407/Kota Bengkulu
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 14 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Danau 14 RT 03 RW 01 Kel. Panorama Kec. Singaran
Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Serda Budi Andriansyah) kenal dengan Terdakwa (Serda Muhammad Putra Habibillah) sejak bulan Oktober 2021 di Pekas Keuangan Korem 041/Gamas dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekira bulan Desember 2017 Saksi di BP kan (Bantuan Personel) dari Denma Korem 041/Gamas ke Pekas Korem 041/Gamas untuk membantu di Staf Keuangan Korem 041/Gamas selama kurang lebih 4 (empat) tahun, saat itu Saksi pertama kali hanya membantu penomoran wabku-wabku Korem 041/Gamas dan jajarannya saja, selanjutnya pada bulan Juni 2018 Saksi diperintah oleh Paur Pekas Korem 041/Gamas atas nama Lettu Cku Gunawan untuk membantu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dalam membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dan pada sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa masuk ke Pekas Korem 041/Gamas, saat itu Terdakwa langsung membantu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan pada bulan Januari 2022 Saksi serah terima dengan Terdakwa atas semua tugas dan tanggungjawab Saksi selama di BP kan di Keuangan Korem 041/Gamas, karena saat itu Saksi akan melaksanakan Seleksi Diktukba Reg TA. 2022 di Kodam II/Swj.
3. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022 Saksi dinyatakan lulus untuk melaksanakan pendidikan Secaba di Rindam II/Swj selama kurang lebih dua bulan

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah dana diterima pada tanggal 27 bulan Juli 2022, selanjutnya Saksi mengikuti Dikjurbaif di Dodiklatpur Pusnif di Baturaja Sumsel selama kurang lebih dua bulan setengah, setelah selesai pendidikan Dikjurbaif Saksi ditempatkan di Kodim 0407/Kota Bengkulu sampai dengan saat ini.

4. Bahwa tugas Saksi selama menjabat sebagai Operator BP (Bendahara Pengeluaran) di Kurem 041/Gamas hanya membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) belanja barang seperti kegiatan Program Latihan Seksi, Saksi mengerjakan produk-produk tersebut atas perintah dari Pakurem 041/Gamas atas nama Kapten Cku Gunawan dengan didampingi oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan.

5. Bahwa mekanisme produk-produk yang Saksi buat yaitu pengajuan dari para Bamin Korem jajaran seperti Belanja Barang dalam bentuk pertelaan, kemudian diajukan ke Staf Perencanaan Korem 041/Gamas selanjutnya produk tersebut di serahkan ke Paur atau ke Pakurem 041/Gamas untuk dikoreksi setelah disetujui oleh Pakurem 041/Gamas barulah turun ke Saksi, kemudian Saksi membuat SPP dan SPM selanjutnya Saksi menunggu OTP (On Time Pasword) dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan untuk di ajukan ke KPPN Bengkulu, selanjutnya menunggu pencairan dari KPPN Bengkulu, setelah dana tersebut dicairkan oleh KPPN Bengkulu maka langsung masuk ke rekening koperasi masing-masing satuan yang mengajukan dana tersebut ataupun ke rekening Bendahara Pengeluaran (rekening tersebut saat itu masih dipegang oleh BP atas nama PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan).

6. Bahwa produk yang Saksi buat diarsipkan di ruangan penomoran wabku yaitu di ruangan Kurem 041/Gamas dan Saksi bekerja menggunakan komputer dan laptop milik satuan Kurem 041/Gamas dan keberadaan komputer dan laptop tersebut masih berada di Kurem 041/Gamas.

7. Bahwa produk pengajuan tunkin yang datanya dimanipulasikan oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, sehingga Serka Fadliansyah (Saksi-5), Serda Deni Apriansyah dan Koptu Aidil Fitri Juliansyah menerima aliran dana anomali tunkin tersebut.

8. Bahwa dana yang masuk ke rekening Saksi dan personel Korem 041/Gamas dan jajaran (Saksi-5, Serka Arbi Herfanda (Saksi-2), Serka Ardi Juni Kusumo, Serda Zulfikar, Serda Deni Apriansyah, Serda Evo Prengki dan Koptu Aidil Fitri Juliansyah) bersumber dari SPAN (Sistem Pembendaharaan Anggaran Negara) dan dana tersebut adalah dana anomali tunkin yang diajukan oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan yang membuat atau memproses pengajuannya adalah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan.

9. Bahwa Terdakwa ditempatkan di Staf Keuangan Korem 041/Gamas untuk membantu sebagai operator keuangan Korem 041/Gamas, dan pada malam hari

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan memerintahkan Terdakwa untuk datang ke rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan di Perumahan Puri Lestari Jl. Lestari 6 Kota Bengkulu untuk membantu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dalam mengerjakan laporan akhir tahun.

10. Bahwa Terdakwa sesuai informasi di group Whats App Keuangan Korem 041/Gamas yang di kirim oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, mereka berdua berlembur untuk membuat laporan akhir tahun saja, sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu dan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan memang selalu membuat produk-produk keuangan di rumahnya sendiri karena PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan mempunyai kantor sendiri di rumahnya.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mendapat transferan uang dari Saksi-2 dengan total keseluruhan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena saat itu Saksi berdinis di Kodim 0407/Kota Bengkulu, tetapi Saksi hanya mengetahui pada tanggal 03 Januari 2024 saat Terdakwa masuk di dalam sel Denpom II/1 Bengkulu karena menerima aliran dana anomali tunkin dari Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIEF BARATA**
Golongan, NIP : IV/a Pembina, 197003051990121001
Jabatan : Kepala KPPN Bengkulu
Kesatuan, Instansi : KPPN Bengkulu
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 05 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Masjid Al Huda No. 67 RT 006 RW 002 Kel. Ngadirejo
Kec. Kota Kediri Jawa Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Sdr. Muhammad Arief Barata) tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Muhammad Putra Habibillah) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala KPPN Bengkulu sejak tanggal 17 September 2023 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya adalah menyalurkan pembiayaan atas beban APBN.
3. Bahwa ketentuan pencairan bidang Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan Kinerja dan uang makan PNS) berpatokan kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa mekanisme pengajuan bidang Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan Kinerja dan uang makan PNS) di KPPN Bengkulu yaitu setelah SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk cetakan dan ADK (Arsip Data Komputer) yang telah diberikan OTP (ON Time Password) diserahkan oleh PPSPM (Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar) tingkat Korem adalah Pakurem 041/Gamas, selanjutnya oleh Seksi Pencairan Dana melakukan penelitian secara formal dan substansif setelah disetujui oleh Kasi Pencairan Dana akan terbit daftar SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) yang dikirim ke Seksi Bank setelah itu dana akan cair dan masuk ke rekening masing-masing sesuai pengajuan.

5. Bahwa yang bertanggung jawab pada proses pembayaran Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan Kinerja dan uang makan PNS) di KPPN Bengkulu adalah Pejabat Kepala Seksi Pencairan Dana yang menyetujui SPM dan Pejabat Kepala Seksi Bank yang akan menerbitkan SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) untuk mengeluarkan dana dari kas negara ke rekening penerima.

6. Bahwa mekanisme dari awal pengajuan bidang Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan Kinerja dan uang makan PNS) sampai pada tahap SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk cetakan yang di upload di Aplikasi SAKTI dan ADK (Arsip Data Komputer) yang telah diberikan OTP (ON Time Password) diserahkan kepada pihak KPPN Bengkulu pertama yaitu dari Juru Bayar Korem 041/Gamas mengajukan Daftar Permintaan Pembayaran (dalam bentuk XL Fomat CSP) Kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas untuk diteliti serta divalidasi dan disetujui selanjutnya di OTP (ON Time Paspor) ke pejabat PPSPM (Pejabat Penanda tangan Surat perintah Membayar) dalam hal ini Paku Korem 041/Gamas, setelah diteliti dan divalidasi selanjutnya di OTP (ON Time Password) dikirim melalui Aplikasi SAKTI ke pihak KPPN Bengkulu.

7. Bahwa Saksi baru mengetahui jika pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 ada aliran anomali tunjangan kinerja yaitu pada bulan Oktober 2023 ketika Saksi menghadap untuk berkoordinasi tentang pelaksanaan anggaran kepada Kasrem 041/Gamas dan Paku Korem 041/Gamas di ruang kerja Kasrem 041/Gamas, sedangkan mengenai besarnya kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah), dan baru diketahui Saksi pada saat Saksi menerima surat permintaan sebagai Saksi dari Denpom II/1 Bengkulu.

8. Bahwa anomali tunjangan kinerja kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah), itu terlepas dari kewenangan KPPN, pihak KPPN hanya melihat pengajuan sudah tahap SPM (Surat Perintah Membayar) dari Paku Korem 041/Gamas berarti itu sudah melewati tahapan dan pemeriksaan mulai dari Juru Bayar, tahap PPK dan terakhir pada tahap PPSPM setelah itu pengajuan diproses di KPPN, jadi ditingkat

Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KPPN Bengkulu mengajukan dari bawah tersebut sudah di ACC berarti pengajuan tersebut sudah sesuai sehingga melewati Kepala Seksi Pencairan Dana dan Pejabat Kepala Seksi Bank kemudian terbitlah SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) dan dana tersebut cair sesuai yang diajukan.

9. Bahwa yang berperan dalam hal penginputan Data SPP (Surat Perintah Pembayaran) tahap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sampai dengan pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) oleh Paku Korem 041/Gamas selaku PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) sampai pengajuan ke KPPN Bengkulu adalah Aplikasi SAKTI yang memegang User Operator PPK.

10. Bahwa bila terjadi penyimpangan atau manipulasi data tunjangan kinerja, hal yang mungkin terjadi tindakan manipulasi data tunjangan kinerja kemungkinan dilakukan oleh petugas pembuatnya (Operator) Aplikasi SAKTI, alasan Saksi karena hanya operator yang tahu User Name Aplikasi SAKTI sehingga hanya mereka yang bisa masuk ke sistem tersebut.

11. Bahwa keterkaitan Korem 041/Gamas dengan KPPN Bengkulu dalam hal anggaran negara adalah Korem 041/Gamas sebagai Pengguna Anggaran yang disiapkan oleh negara melalui DIPA, sedangkan pihak KPPN Bengkulu sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara yang melakukan pembayaran sesuai pengajuan SPM oleh Korem 041/Gamas.

12. Bahwa jumlah anggaran yang disiapkan oleh Negara dalam 1 (satu) tahun anggaran guna mendukung program kerja Korem 041/Gamas dalam masa 1 (satu) tahun program kerja yaitu Pagu sejumlah Rp171.069.306.000,00 (seratus tujuh puluh satu milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah), dengan perincian Belanja Pegawai sejumlah Rp154.043.778.000,00 (seratus lima puluh empat milyar empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Belanja Barang sejumlah Rp17.025.528.000,00 (tujuh belas milyar dua puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

13. Bahwa kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh KPPN Bengkulu terhadap anggaran yang disiapkan oleh negara untuk Pagu Korem 041/Gamas dalam 1 (satu) tahun dapat dilihat dari Aplikasi SAKTI dan OM SPAM, apabila ada transaksi pengeluaran maka data sisa Pagu milik Korem 041/Gamas tampil update data sisa Pagu dan dapat dilihat dari Aplikasi SAKTI dan OM SPAM, selain itu minimal 1 (satu) bulan sekali KPPN Bengkulu melakukan pengecekan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sehingga dapat terlihat data pengeluaran dari Pagu (data belanja), dan pihak KPPN Bengkulu hanya berurusan dengan pihak PPSPM yaitu Paku Keuangan Korem 041/Gamas.

14. Bahwa setiap 1 (satu) bulan sekali KPPN Bengkulu melakukan pengecekan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang nilainya di atas Rp8,9 T (delapan koma sembilan triliun rupiah) sehingga terjadinya aliran dana anomali tunjangan kinerja dari

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Putusan 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) KPPN Bengkulu tidak mengetahui atau tidak terdeteksi.

15. Bahwa uang yang telah Terdakwa kembalikan kepada kas negara sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui Paku Korem 041/Gamas, apabila nantinya terbukti bahwa itu bukan tanggung jawab Terdakwa untuk mengembalikan atau uang tersebut tidak dinikmati oleh Terdakwa, maka masih dapat diproses untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

16. Bahwa kemungkinan cara Operator SAKTI melakukan manipulasi data tunjangan kinerja adalah pada tahap merubah data sumber yaitu data permintaan pembayaran (Exel CSW) dan di Menu RUH (Rekam, Ubah, Hapus) di Aplikasi SAKTI pada menu mode Pembayaran USER Operator PPK.

17. Bahwa pengajuan Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan Kinerja dan uang makan PNS) personel Korem 041/gamas dari bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang pada tahapan proses di KPPN Bengkulu sudah sesuai dengan angka nominal dan ketentuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Muhammad Putra Habibillah) masuk TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, kemudian dilantik pada bulan Februari 2021 dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Keuangan di Pusdik Keuangan Bandung selama 4 (empat) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Kudam II/Sriwijaya selama 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan September 2021 Terdakwa pindah ke Keuangan Korem 041/Gamas dengan jabatan Barikdok Belpeg Ku Korem 041/Gamas kurang lebih selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tanggal 03 September 2023 berganti jabatan sebagai Operator Keuangan Korem 041/Gamas sampai dengan sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa pada bulan September 2021 Terdakwa berdinasi di Keuangan Korem 041/Gamas, pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Barikdok Belpeg Keuangan Korem 041/Gamas tugasnya yaitu membantu penomoran dokumen dan pengiriman Wabku melalui JNE selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tanggal 03 September 2023 Terdakwa menjabat sebagai Operator Keuangan Korem 041/Gamas sampai dengan sekarang menggantikan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan yang pada saat itu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan Pindah ke Kudam II/Sriwijaya.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Mayor Cku Paimin mengikuti vicon dengan Srenad (Staf Perencanaan Angkatan Darat) di Aula Sudirman Korem 041/Gamas, setelah itu kembali ke Staf dan memberitahukan kepada seluruh Staf Keuangan

Halaman 24 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Korem 041/Gamas yang ada yang terkena dana anomali tunkin, kemudian Terdakwa melihat nama-nama yang diberikan Mayor Cku Paimin yang hanya Terdakwa kenal yaitu 3 (tiga) orang saja yaitu atas nama Serka Fadliansyah (Saksi-5), Serda Evo Frengki dan Serda Budi Andriansyah (Saksi-6), setelah itu 3 (tiga) orang tersebut diperintahkan Mayor Cku Paimin agar mengembalikan dana anomali tunkin tersebut ke kas negara, dan pada saat itu Mayor Cku Paimin pindah satuan ke Pusdik Keuangan yang berada di Bandung dan digantikan oleh Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-3), dan ketiga orang tersebut sudah mengembalikan uang dana anomali tunkin tersebut secara menyicil hingga lunas yang disaksikan oleh Paku Korem 041/Gamas atau Saksi-3.

4. Bahwa 2 (dua) bulan kemudian muncul kembali dana anomali tunkin untuk kedua kalinya dan kemudian Terdakwa melihat dan yang Terdakwa kenal disitu ada Sertu Ardi Juni kusumo dan Serka Arbi Herfanda (Saksi-2) dari Kodim 0428/Mukomuko, kemudian Saksi-2 dan Sertu Ardi Juni Kusumo dilimpahkan ke Denpom II/1 Bengkulu untuk dilanjutkan ke tahap Penyidikan, setelah tahap penyidikan selama Saksi-2 di BAP oleh Penyidik Denpom II/1 disitu tersebut nama Terdakwa melalui printout sebanyak 6 (enam) kali.

5. Bahwa Terdakwa pernah menerima kiriman uang dari Saksi-2 ke nomor rekening pribadi Terdakwa atas nama Muhammad Putra Habibillah sebanyak 6 (enam) kali, itupun penjelasan dari Saksi-2 kepada Terdakwa waktu itu Saksi-2 punya hutang kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan uang itu dititipkan kepada Terdakwa dan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti Saksi-2 mau membayar hutangnya dan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan meminjam nomor rekening Terdakwa supaya Saksi-2 mengirmkan uang tersebut melalui nomor rekening Terdakwa, setelah uang tersebut itu masuk ke rekening Terdakwa, kemudian diperintahkan oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan untuk mengambilnya secara cash dan menyerahkan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan secara tunai sebanyak 6 (enam) kali, 1 (satu) kali Terdakwa menyerahkan di kediaman PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan 5 (lima) kalinya Terdakwa serahkan di kantor.

6. Bahwa awal mula PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan meminjam nomor rekening Terdakwa "Put boleh engga Kakak minjam nomor rekening Kau" Terdakwa jawab "untuk apa Kak" PNS Ali Jawab "ada Serka Arbi dari Mukomuko mau bayar hutang karna kemarin dia pakai duit Aku" Terdakwa jawab "emangnya kartu ATM Kakak mana" PNS Ali jawab "buku dan kartu ATM Aku sama istriku, kalau ketahuan sama istriku Aku meminjamkan uang sama orang dia marah, takutnya Aku nanti sama istriku berantam" Terdakwa jawab "oh ya sudah Kak ini nomer rekening Saya 098901010980507 BRI atas nama M.Putra Habibillah" setelah itu pada tanggal 02 November 2022 uang itupun masuk sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) dan saksi yang diad PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menelphone Terdakwa dan mengatakan “bahwa uang kiriman dari Serka Arbi Herfanda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah masuk, tolong diambilkan secara tunai dan tolong diantarkan ke rumah Saya sekarang” Terdakwa jawab “ok Kak, Saya ambilkan dan Saya antarkan ke rumah Kak” setelah Terdakwa mengambilkan uang tersebut Terdakwa langsung mengantarkan uang tersebut ke rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menggunakan sepeda motor dan uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas, setibanya di rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut secara tunai yang disaksikan oleh istri dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan tersebut di ruang meja makan.

7. Bahwa kedua pada tanggal 02 Januari 2023 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menemui Terdakwa di kantor dan mengatakan “Put itu ada duit masuk dari Serka Arbi lagi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)” Terdakwa jawab “loh Kak, kok dari Bang Arbi lagi bukannya kemarin sudah” PNS Ali jawab “dia tu angsur Put, kemarin dia minjam duitku besar” Terdakwa jawab “ya sudah Kak Aku ambil dulu” setelah itu Terdakwa langsung mengambilkan uang tersebut dan menyerahkannya langsung kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menggunakan kantong plastik hitam tersebut di dalam ruangan Staf Keuangan Korem 041/Gamas tepatnya di meja kerjanya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan yang melihat saat itu Peltu Syaifuddin Zuhri (Saksi-4).

8. Bahwa ketiga pada tanggal 2 Desember 2022 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menemui Terdakwa dan dia mengatakan “Put bayaran Serka Arbi sudah masuk, ambilkanlah” Terdakwa jawab “Ok Kak Aku ambilkan” setelah itu Terdakwa mengambilkan uang tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang itupun Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut secara tunai di Staf Keuangan Korem 041/Gamas tepatnya di meja kerjanya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan di saksikan oleh Saksi-4.

9. Bahwa keempat pada Tanggal 02 Maret 2023 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menemui Terdakwa dan dia mengatakan “Put bayaran Serka Arbi sudah masuk, ambilkanlah” Terdakwa jawab “Ok Kak Aku ambilkan”, setelah itu Terdakwa mengambilkan uang tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang itupun Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut secara tunai di Staf Keuangan Korem 041/Gamas tepatnya di meja kerjanya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan pada saat itu tidak ada saksi yang melihat dan pada saat itu hanya Terdakwa dan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan saja berdua di dalam ruangan Staf

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kelima pada Tanggal 04 April 2023 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menemui Terdakwa dan dia mengatakan "Put bayan Serka Arbi sudah masuk, ambikkanlah" Terdakwa jawab "Ok Kak Aku ambikkan", setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut bersama Serda Dimas ke Bank BRI Padang Jati, pada saat itu Terdakwa merasa agak sedikit bingung karena jumlah nominal yang masuk tidak seperti biasa, biasanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi ini sekarang nominal yang masuk sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa langsung mengambil uang tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam, pada saat perjalanan pulang Serda Dimas menanyakan kepada Terdakwa "duit apa itu Put" Terdakwa jawab "duit Kak Ali ni Bang" Serda Dimas Jawab "oh iya dek" tiba di kantor Korem 041/Gamas Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan tidak ada saksi yang melihat dan Serda Dimas pun tidak melihat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan karena Terdakwa dan Serda Dimas beda Staf dan ruangan.

11. Bahwa keenam pada tanggal 03 Mei 2023 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menemui Terdakwa dan dia mengatakan "Put bayan Serka Arbi sudah masuk, ambikkanlah" Terdakwa jawab "Ok Kak Aku ambikkan", setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang itu Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut secara tunai di Staf Keuangan Korem 041/Gamas tepatnya di meja kerjanya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan di saksikan oleh Saksi-4.

12. Bahwa total jumlah uang keseluruhan yang Terdakwa terima transferan dari Saksi-2 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan keseluruhan uang tersebut sudah Terdakwa berikan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan secara tunai dan Terdakwa tidak ada menerima uang sedikitpun dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan.

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika uang tersebut merupakan dana anomali tunkin, karena pada bulan November dan Desember 2022 PNS Ali mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada dana masuk ke rekening Terdakwa dari Saksi-2, dalam rangka Saksi-2 membayar hutang kepada PNS Ali, karena agar tidak ketahuan oleh istri PNS Ali jika PNS Ali meminjamkan uang kepada orang lain, selanjutnya pada transferan berikutnya begitu ada dana masuk Terdakwa diberi tahu oleh PNS Ali kemudian Terdakwa serahkan tunai kepada PNS Ali.

14. Bahwa selama Terdakwa menerima transferan dari Saksi-2, Saksi-2 tidak pernah memberi tahu Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah bertanya kepada

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 2 menghembuskan uang tersebut.

15. Bahwa uang yang masuk ke rekening Bank BRI Terdakwa dengan nomor rekening 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah dengan total keseluruhan Rp200.00.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tidak ada hak uang Terdakwa di dalam kartu ATM tersebut.

16. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp200.00.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada kas negara melalui Saksi-3 selaku Paku Korem 041/Gamas yang disaksikan oleh Pakum Korem 041/Gamas, orang tua Saksi dan Penyidik Denpom II/1 Bengkulu dan Saksi menerima Surat KU-42 dan Billing Pembayaran ke kas negara.

17. Bahwa uang sejumlah Rp200.00.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah dikembalikan Terdakwa ke kas negara melalui Paku Korem 041/Gamas tersebut adalah uang Terdakwa sendiri yang diperoleh dari meminjam BRI yang Terdakwa angsur selama 10 (sepuluh) tahun.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Januari 2023.
2. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Februari 2023.
3. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Maret 2023.
4. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan April 2023.
5. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Mei 2023.
6. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Juni 2023.
7. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Juli 2023.
8. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Agustus 2023.
9. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan September 2023.
10. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Oktober 2023.
11. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan November 2023.

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai dari Terdakwa kepada Paku Korem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan untuk pengembalian dana anomali dengan Nomor B/26/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 (bentuk KU-42) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah **bulan Februari 2023**, 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah **bulan Maret 2023**, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah **bulan April 2023** dan 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra **Habibillah bulan Mei 2023**. Setelah Majelis Hakim meneliti, di dalamnya terdapat rekam jejak transaksi Terdakwa menerima transfer uang dari Saksi-2 pada bulan Februari dan Maret masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta bulan April dan Mei masing-masing sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan di depan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer, semuanya membenarkan sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan diterima, serta barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Terhadap 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah **bulan Januari 2023**, 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah **bulan Juni 2023**, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah **bulan Juli 2023**, 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah **bulan Agustus 2023**, 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah **bulan September 2023**, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah **bulan Oktober 2023** dan 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah **bulan November 2023**. Setelah Majelis Hakim meneliti, di dalamnya tidak terdapat rekam jejak transaksi Terdakwa menerima transfer uang dari Saksi-2 maupun dari SPAN, oleh karenanya barang bukti tersebut perlu dikesampingkan.

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (satu) bukti penyeteroran uang tunai dari Terdakwa kepada Paku Korem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan untuk pengembalian dana anomali dengan Nomor B/26/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 (bentuk KU-42) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), merupakan bukti bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diterima dari Saksi-2 yang berkenaan dengan dana anomali tunjangan kinerja kepada kas negara, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan di depan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer, semuanya membenarkan sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan diterima, serta barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, oleh karenanya guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta berdasarkan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b dan Pasal 175 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang diperiksa di persidangan secara elektronik (zoom) yaitu Saksi-1 (Letda Cku Edison), Saksi-2 (Serka Arbi Herfanda), Saksi-3 (Mayor Cku Iwan Irawan), Saksi-4 (Peltu Syaifudin Zuhri), Saksi-5 (Serka Fadliansyah), Saksi-6 (Serka Budi Andriansyah) dan Saksi-7 (Sdr. Muhammad Arief Barata), para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya Saksi-1 tidak mengetahui apakah Terdakwa pada saat itu mengetahui atau patut menduga jika uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 berasal dari anomali tunkin atau berasal dari hasil tindak pidana, begitu juga dengan keterangan Saksi-3, keterangan Saksi-4, keterangan Saksi-5, keterangan Saksi-6, dan keterangan Saksi-7, dan Saksi-2 pun menerangkan bahwa tidak pernah berkomunikasi dengan

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama Saksi-2 mentransfer uang kepada Terdakwa, sehingga dalam hal ini tidak diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa dana yang diterima tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas atau dari tindak pidana.

2. Bahwa setelah meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Terdakwa menerangkan tidak mengetahui dan tidak pernah menduga jika uang yang diterima dari Saksi-2 pada bulan November dan Desember 2022 serta bulan Februari sampai dengan Mei 2023 adalah dana anomali tunkin atau dari hasil tindak pidana, keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi khususnya Saksi-2 yang menerangkan bahwa selama Saksi-2 mentransfer uang kepada Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak pernah saling berkomunikasi tentang uang tersebut, yang Terdakwa ketahui dari PNS Ali bahwa uang tersebut adalah uang Saksi-2 dalam rangka membayar hutang kepada PNS Ali agar tidak ketahuan oleh istri PNS Ali jika PNS Ali meminjamkan uang kepada orang lain, sehingga dalam hal ini tidak diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa dana yang diterima tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas atau dari tindak pidana.

3. Keterangan Terdakwa menyatakan bahwa uang yang diterima dari Saksi-2 sebanyak 6 (enam) kali tersebut langsung Terdakwa serahkan secara tunai kepada PNS Ali setiap bulannya dengan total sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 yang menyatakan bahwa Saksi-4 pernah beberapa kali melihat Terdakwa memberikan uang kepada PNS Ali di kantor Pekas Korem 041/Gamas secara tunai dengan dibungkus kantong kresek berwarna hitam dan kadangkala dengan amplop berwarna cokelat, serta bersesuaian dengan barang bukti print out rekening BRI Terdakwa bulan Februari sampai dengan Mei 2023 yang menunjukkan terdapat rekam jejak transaksi Terdakwa mengambil uang secara tunai yang jumlahnya bersesuaian dengan nominal yang Saksi-2 transfer kepada Terdakwa setiap bulannya, sehingga dalam hal ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada PNS Ali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Muhammad Putra Habibillah) masuk TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, kemudian dilantik pada bulan Februari 2021 dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Keuangan di Pusdik Keuangan Bandung selama 4 (empat) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Kudam II/Sriwijaya

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama 2 (dua) tahun, kemudian pada bulan September 2021 Terdakwa pindah ke Keuangan Korem 041/Gamas dengan jabatan Barikdok Belpeng Ku Korem 041/Gamas kurang lebih selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tanggal 03 September 2023 berganti jabatan sebagai Operator Keuangan Korem 041/Gamas sampai dengan sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/25/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/49/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 serta saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI AD.

3. Bahwa benar selain sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

4. Bahwa benar pada bulan September 2021 Terdakwa berdinast di Keuangan Korem 041/Gamas, pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Barikdok Belpeng Keuangan Korem 041/Gamas tugasnya yaitu membantu penomoran dokumen dan pengiriman Wabku melalui JNE selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tanggal 03 September 2023 Terdakwa menjabat sebagai Operator Keuangan Korem 041/Gamas sampai dengan sekarang menggantikan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan yang pada saat itu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan Pindah ke Kudam II/Sriwijaya.

5. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 Mayor Cku Paimin mengikuti vicon dengan Srenad (Staf Perencanaan Angkatan Darat) di Aula Sudirman Korem 041/Gamas, setelah itu kembali ke Staf dan memberitahukan kepada seluruh Staf Keuangan Korem 041/Gamas bahwa ada yang terkena dana anomali tunkin, kemudian Terdakwa melihat nama-nama yang diberikan Mayor Cku Paimin yang hanya Terdakwa kenal yaitu 3 (tiga) orang saja yaitu atas nama Serka Fadliansyah (Saksi-5), Serda Evo Frengki dan Serda Budi Andriansyah (Saksi-6), setelah itu 3 (tiga) orang tersebut diperintahkan Mayor Cku Paimin agar mengembalikan dana anomali tunkin tersebut ke kas negara, dan pada saat itu Mayor Cku Paimin pindah satuan ke Pusdik Keuangan Bandung dan digantikan oleh Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-3).

6. Bahwa benar 2 (dua) bulan kemudian muncul kembali dana anomali tunkin untuk kedua kalinya dan kemudian Terdakwa melihat dan yang Terdakwa kenal disitu

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sertu Ardi Juni Kusumo dan Serka Arbi Herfanda (Saksi-2) dari Kodim 0428/Mukomuko, kemudian Saksi-2 dan Sertu Ardi Juni Kusumo dilimpahkan ke Denpom II/1 Bengkulu untuk dilanjutkan ke tahap Penyidikan, setelah tahap penyidikan selama Saksi-2 di BAP oleh Penyidik Denpom II/1 disitu tersebut nama Terdakwa melalui print out sebanyak 6 (enam) kali.

7. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima kiriman uang dari Saksi-2 ke nomor rekening pribadi Terdakwa atas nama Muhammad Putra Habibillah sebanyak 6 (enam) kali, itupun penjelasan dari Saksi-2 kepada Terdakwa waktu itu Saksi-2 punya hutang kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan uang itu ditiptkan kepada Terdakwa dan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti Saksi-2 mau membayar hutangnya dan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan meminjam nomor rekening Terdakwa supaya Saksi-2 mengirmkan uang tersebut melalui nomor rekening Terdakwa, setelah uang tersebut itu masuk ke rekening Terdakwa kemudian diperintahkan oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan untuk mengambilnya secara cash dan menyerahkan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan secara tunai sebanyak 6 (enam) kali, 1 (satu) kali Terdakwa menyerahkan di kediaman PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan 5 (lima) kalinya Terdakwa serahkan di kantor.

8. Bahwa benar PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan meminjam nomor rekening Terdakwa "Put boleh engga Kakak minjam nomor rekening Kau" Terdakwa jawab "untuk apa Kak" PNS Ali Jawab "ada Serka Arbi dari Mukomuko mau bayar hutang karna kemarin dia pakai duit Aku" Terdakwa jawab "emangnya kartu ATM Kakak mana" PNS Ali jawab "buku dan kartu ATM Aku sama istriku, kalau ketahuan sama istriku Aku meminjamkan uang sama orang dia marah, takutnya Aku nanti sama istriku berantam" Terdakwa jawab "oh ya sudah Kak ini nomer rekening Saya 098901010980507 BRI atas nama M.Putra Habibillah".

9. Bahwa benar pada tanggal 02 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 pergi menuju ATM BRI Cabang Kota Mukomuko untuk mengambil uang remon/tunkin, pada saat Saksi-2 tiba di ATM selanjutnya mengecek saldo di rekening ada uang sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan melihat saldo tersebut Saksi-2 kaget dan langsung pulang ke rumah, setibanya di rumah Saksi-2 langsung memberitahukan kepada istrinya bahwa ada uang masuk ke rekening Saksi-2 sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dijawab oleh istri Saksi-2 "mungkin itu ada salah kirim dari pihak Bank BRI, ambil saja uang remon/tunkin punya kita sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" setelah itu Saksi-2 pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang remon/tunkin, pada saat Saksi-2 tiba di ATM BRI tiba-tiba PNS Ali menghubungi Saksi-2 melalui telephone dengan berkata "itu ada uang masuk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-2

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jawab “uang apa Bang”, kemudian dijawab oleh PNS Ali “udah kirim aja ke rekening milik Serda Putra Habibillah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”, kemudian Saksi-2 jawab “iya Bang Saya kirim” setelah itu Saksi-2 transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah Saksi-2 mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menghubungi PNS Ali untuk menanyakan sisa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian dijawab oleh PNS Ali “untuk sisa uangnya Kamu pegang dulu”, kemudian Saksi-2 jawab “maksud nya pegang gimana Bang”, kemudian dijawab oleh PNS Ali “ambil saja untuk Kamu” kemudian Saksi-2 jawab “ini uang kok banyak sekali Bang” kemudian dijawab oleh PNS Ali “ambillah uang itu rezeki dari Abang untuk Kamu Bi” Saksi-2 jawab “makasih banyak Bang kalau kayak gitu” setelah itu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan langsung mematikan telponnya.

10. Bahwa benar pada tanggal 02 November 2022 uang masuk di rekening Terdakwa sejumlah **Rp30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi-2, kemudian PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menelphone Terdakwa dan mengatakan “bahwa uang kiriman dari Serka Arbi Herfanda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah masuk, tolong diambilkan secara tunai dan tolong diantarkan ke rumah Saya sekarang” Terdakwa jawab “ok Kak, Saya ambilkan dan Saya antarkan ke rumah Kak” setelah Terdakwa mengambilkan uang tersebut Terdakwa langsung mengantarkan uang tersebut ke rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menggunakan sepeda motor dan uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas, setibanya di rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah **Rp30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) tersebut secara tunai yang disaksikan oleh istri dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan tersebut di ruang meja makan.

11. Bahwa benar pada tanggal 02 Desember 2022 Saksi-2 dihubungi oleh PNS Ali dengan berkata “itu ada lagi uang masuk sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sama seperti kemaren nanti transfer ke rekening Terdakwa” kemudian Saksi-2 jawab “itu uang apa Bang sebenarnya jangan sampai ada permasalahan” kemudian dijawab oleh PNS Ali “itu benar-benar uang Abang untuk Kamu, ambillah itu rezeki untuk Kamu” setelah itu Saksi-2 transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi-2 pegang.

12. Bahwa benar pada tanggal 02 Desember 2022 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menemui Terdakwa di kantor dan mengatakan “Put itu ada duit masuk dari Serka Arbi lagi sejumlah **Rp30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah)” Terdakwa jawab “loh Kak, kok dari Bang Arbi lagi bukannya kemarin sudah” PNS Ali jawab “dia tu angsur Put, kemarin dia minjam duitku besar” Terdakwa jawab “ya sudah Kak Aku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembawa perkara setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyerahkannya langsung kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah **Rp30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) menggunakan kantong plastik hitam tersebut di dalam ruangan Staf Keuangan Korem 041/Gamas tepatnya di meja kerjanya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan yang melihat saat itu Peltu Syaifuddin Zuhri (Saksi-4).

13. Bahwa benar pada tanggal 02 Februari 2023 PNS Ali menghubungi Saksi-2 dengan berkata "itu ada uang masuk sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) nanti kirim ke rekening Terdakwa" setelah itu Saksi-2 transfer ke rekening Terdakwa sejumlah **Rp30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi-2 pegang.

14. Bahwa benar pada tanggal 02 Februari 2023 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menemui Terdakwa dan dia mengatakan "Put bayaran Serka Arbi sudah masuk, ambilkanlah" Terdakwa jawab "Ok Kak Aku ambilkan" setelah itu Terdakwa mengambilkan uang tersebut sejumlah **Rp30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) dan uang itupun Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut secara tunai di Staf Keuangan Korem 041/Gamas tepatnya di meja kerjanya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan di saksikan oleh Saksi-4.

15. Bahwa benar pada tanggal 03 Maret 2023 PNS Ali kembali menghubungi Saksi-2 dengan berkata "itu ada uang masuk sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) nanti kirim ke rekening Terdakwa" setelah itu Saksi-2 transfer ke rekening Terdakwa sejumlah **Rp30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi-2 pegang.

16. Bahwa benar pada Tanggal 03 Maret 2023 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menemui Terdakwa dan dia mengatakan "Put bayaran Serka Arbi sudah masuk, ambilkanlah" Terdakwa jawab "Ok Kak Aku ambilkan", setelah itu Terdakwa mengambilkan uang tersebut sejumlah **Rp30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) dan uang itupun Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut secara tunai di Staf Keuangan Korem 041/Gamas tepatnya di meja kerjanya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan pada saat itu tidak ada saksi yang melihat dan pada saat itu hanya Terdakwa dan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan saja berdua di dalam ruangan Staf Keuangan Korem 041/Gamas.

17. Bahwa benar pada tanggal 04 April 2023 PNS Ali menghubungi Saksi-2 dengan berkata "itu ada uang masuk sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) nanti kirim ke rekening Terdakwa" setelah itu Saksi-2

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ke rekening Terdakwa sejumlah **Rp40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi-2 pegang.

18. Bahwa benar pada tanggal 04 April 2023 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menemui Terdakwa dan dia mengatakan "Put bayaran Serka Arbi sudah masuk, ambilkanlah" Terdakwa jawab "Ok Kak Aku ambilkan", setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut bersama Serda Dimas ke Bank BRI Padang Jati, pada saat itu Terdakwa merasa agak sedikit bingung karena jumlah nominal yang masuk tidak seperti biasa, biasanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi ini sekarang nominal yang masuk sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa langsung mengambil uang tersebut sejumlah **Rp40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah) dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam, pada saat perjalan pulang Serda Dimas menanyakan kepada Terdakwa "duit apa itu Put" Terdakwa jawab "duit Kak Ali ni Bang" Serda Dimas Jawab "oh iya dek" tiba di kantor Korem 041/Gamas Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan tidak ada saksi yang melihat dan Serda Dimas pun tidak melihat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan karena Terdakwa dan Serda Dimas beda Staf dan ruangan.

19. Bahwa benar pada tanggal 03 Mei 2023 PNS Ali menghubungi Saksi-2 kembali dengan berkata "itu ada uang masuk sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) nanti kirim ke rekening Terdakwa" setelah itu Saksi-2 transfer ke rekening Terdakwa sejumlah **Rp40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi-2 pegang.

20. Bahwa benar pada tanggal 03 Mei 2023 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menemui Terdakwa dan dia mengatakan "Put bayaran Serka Arbi sudah masuk, ambilkanlah" Terdakwa jawab "Ok Kak Aku ambilkan", setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut sejumlah **Rp40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah) dan uang itu Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut secara tunai di Staf Keuangan Korem 041/Gamas tepatnya di meja kerjanya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan di saksikan oleh Saksi-4.

21. Bahwa benar jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima secara transfer dari Saksi-2 sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dan keseluruhan uang tersebut sudah Terdakwa berikan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan secara tunai dan Terdakwa tidak ada menerima uang sedikitpun dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Saksi-2 mendapatkan uang tersebut dari SPAN (Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara) yang merupakan hasil dari anomali tunkin yang dilakukan oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sebagai BP (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas.

23. Bahwa benar ketika ada dana anomali masuk ke rekening Saksi-2, Saksi-2 tidak melaporkan baik kepada Atasan, Juru Bayar maupun istri Saksi-2.

24. Bahwa benar pada saat menerima transferan uang dari Saksi-2, Terdakwa tidak mengetahui bahwa itu berasal dari dana anomali tunjangan kinerja, karena sepengetahuan Terdakwa itu adalah uang pribadi PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan yang dipinjam oleh Saksi-2, dan Saksi-2 membayar uang tersebut kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui nomor rekening pribadi Terdakwa yang dipinjam oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan.

25. Bahwa benar Saksi-3 pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali secara bertahap dari Saksi-2 dikemanakan, Terdakwa menjawab uang itu sudah diserahkan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan secara tunai.

26. Bahwa benar Peltu Syainudin Zuhri (Saksi-4) sering melihat Terdakwa memberikan uang secara tunai kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan di dalam ruangan kerja tepatnya di kantor Kurem 041/Gamas dan yang melihat ada beberapa orang anggota seperti PNS Kenedi, PNS Marni dan Serda Nugroho tapi mereka tidak terlalu fokus melihat Terdakwa memberikan uang tersebut kepada PNS Raden Ali Muhammad Kurniawan, dan Terdakwa sering diperintahkan oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan untuk mengambil uang ke Bank tetapi Saksi-4 tidak mengetahui jumlah nominal uang yang diberikan Terdakwa kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan karena menggunakan amplop berwarna cokelat dan pernah juga memakai kantong kresek warna hitam.

27. Bahwa benar setelah perkara anomali dana tunkin ini terbongkar sekira bulan Agustus 2023 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan ditarik berdinis ke Kudam II/Swj dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya karena PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan telah desersi.

28. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) yang diterima dari Saksi-2 berkenaan dengan dana anomali tunjangan kinerja kepada kas negara melalui Saksi-3 selalu Paku Korem 041/Gamas pada tanggal 08 Maret 2024 secara tunai dan ada tanda buktinya (bentuk KU-42).

29. Bahwa benar uang sejumlah Rp200.00.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah dikembalikan Terdakwa ke kas negara melalui Paku Korem 041/Gamas tersebut adalah uang Terdakwa sendiri yang diperoleh dari meminjam BRI dan Terdakwa angsur selama 10 (sepuluh) tahun.

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah Terdakwa kembalikan kepada kas negara sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) melalui Paku Korem 041/Gamas, apabila nantinya terbukti bahwa itu bukan tanggung jawab Terdakwa untuk mengembalikan atau uang tersebut tidak dinikmati oleh Terdakwa, maka masih dapat diproses untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Pencucian Uang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila tidak bisa membayar diganti kurungan selama 1 (satu) bulan, dikurangi dengan penahanan yang telah Terdakwa jalani, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidananya.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan (*clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa sendiri yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai secara pasti tentang rincian aliran dana anomali tunkin yang diterima Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa mendapat transferan dari Saksi-2 sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) yang diperoleh Saksi-2 dari SPAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan telah mengembalikan dana sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) tersebut seluruhnya kepada PNS Ali.

3. Terdakwa telah mengembalikan ke kas negara melalui Pekas Korem 041/Gamas sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak menikmati dana sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dan telah diserahkan seluruhnya kepada PNS Ali, maka tidak seharusnya terhadap Terdakwa dibebankan untuk mengembalikan dana sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaan disusun secara tunggal yaitu Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan".

Unsur ketiga : "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)".

Unsur keempat : "Yang dilakukan oleh setiap orang yang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Setiap orang".

1. Yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang bertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan. Sedangkan yang dimaksud "Setiap orang" menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, termasuk juga dalam hal ini diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

3. Pengertian "Setiap orang" disini adalah subyek hukum yang pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindak pidana yang dilakukan dan sehat jasmani maupun rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya (geestelijke vermogens), dan segala perbuatannya mampu ia/petindak (Terdakwa) pertanggungjawabkan secara hukum. Pasal-pasal di KUHP yang berkaitan dengan unsur "Setiap Orang" mengatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia dengan pengertian "Setiap Orang" berarti tanpa terkecuali oleh karena itu termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

4. Untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Muhammad Putra Habibillah) masuk TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, kemudian dilantik pada bulan Februari 2021 dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Keuangan di Pusdik Keuangan Bandung selama 4 (empat) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Kudam II/Sriwijaya selama 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan September 2021 Terdakwa pindah ke Keuangan Korem 041/Gamas dengan jabatan Barikdok Belpeng Ku Korem 041/Gamas kurang lebih selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tanggal 03 September 2023 berganti jabatan sebagai Operator Keuangan Korem 041/Gamas sampai dengan sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/25/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/49/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 serta saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, lokasi kejadian dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI AD.

3. Bahwa benar selain sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan".

1. Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dan berkaitan dengan sarana atau cara yang digunakan oleh pelaku, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum (notoir feiten notorious) Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 184 ayat (2) KUHP. Unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satunya.

2. Arti Transfer menurut KBBI adalah pindah atau beralih tempat, sedangkan yang dimaksud dengan mentransfer adalah memindahkan atau mengalihkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain atau dari seseorang ke orang lain. Transfer uang adalah bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu, atau juga bisa diartikan sebagai pemindahan uang, yang prosesnya diteruskan kepada bank lain. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana *jo* Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/BI/2012 tentang Transfer Dana, menerangkan bahwa transfer uang adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian transfer uang adalah layanan yang disediakan bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.

3. Yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal ini termasuk adalah uang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 Mayor Cku Paimin mengikuti vicon dengan Srenad (Staf Perencanaan Angkatan Darat) di Aula Sudirman Korem 041/Gamas, setelah itu kembali ke Staf dan memberitahukan kepada seluruh Staf Keuangan Korem 041/Gamas bahwa ada yang terkena dana anomali tunkin, kemudian Terdakwa melihat nama-nama yang diberikan Mayor Cku Paimin yang hanya Terdakwa kenal yaitu 3 (tiga) orang saja yaitu atas nama Serka Fadliansyah (Saksi-5), Serda Evo Frengki dan Serda Budi Andriansyah (Saksi-6), setelah itu 3 (tiga) orang tersebut diperintahkan Mayor Cku Paimin agar mengembalikan dana anomali tunkin tersebut ke kas negara, dan pada saat itu Mayor Cku Paimin pindah satuan ke Pusdik Keuangan Bandung dan digantikan oleh Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-3).
2. Bahwa benar 2 (dua) bulan kemudian muncul kembali dana anomali tunkin untuk kedua kalinya dan kemudian Terdakwa melihat dan yang Terdakwa kenal disitu ada Sertu Ardi Juni kusumo dan Serka Arbi Herfanda (Saksi-2) dari Kodim 0428/Mukomuko, kemudian Saksi-2 dan Sertu Ardi Juni Kusumo dilimpahkan ke Denpom II/1 Bengkulu untuk dilanjutkan ke tahap Penyidikan, setelah tahap penyidikan selama Saksi-2 di BAP oleh Penyidik Denpom II/1 disitu tersebut nama Terdakwa melalui print out sebanyak 6 (enam) kali.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima kiriman uang dari Saksi-2 ke nomor rekening pribadi Terdakwa atas nama Muhammad Putra Habibillah sebanyak 6 (enam) kali, itupun penjelasan dari Saksi-2 kepada Terdakwa waktu itu Saksi-2 punya hutang kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan uang itu dititipkan kepada Terdakwa dan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti Saksi-2 mau membayar hutangnya dan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan meminjam nomor rekening Terdakwa supaya Saksi-2 mengirmkan uang tersebut melalui nomor rekening Terdakwa, setelah uang tersebut itu masuk ke rekening Terdakwa kemudian diperintahkan oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan untuk mengambilnya secara cash dan menyerahkan

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan secara tunai sebanyak 6 (enam) kali, 1 (satu) kali Terdakwa menyerahkan di kediaman PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan 5 (lima) kalinya Terdakwa serahkan di kantor.

4. Bahwa benar PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan meminjam nomor rekening Terdakwa "Put boleh engga Kakak minjam nomor rekening Kau" Terdakwa jawab "untuk apa Kak" PNS Ali Jawab "ada Serka Arbi dari Mukomuko mau bayar hutang karna kemarin dia pakai duit Aku" Terdakwa jawab "emangnya kartu ATM Kakak mana" PNS Ali jawab "buku dan kartu ATM Aku sama istriku, kalau ketahuan sama istriku Aku meminjamkan uang sama orang dia marah, takutnya Aku nanti sama istriku berantam" Terdakwa jawab "oh ya sudah Kak ini nomer rekening Saya 098901010980507 BRI atas nama M.Putra Habibillah".

5. Bahwa benar pada tanggal 02 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 pergi menuju ATM BRI Cabang Kota Mukomuko untuk mengambil uang remon/tunkin, pada saat Saksi-2 tiba di ATM selanjutnya mengecek saldo di rekening ada uang sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan melihat saldo tersebut Saksi-2 kaget dan langsung pulang ke rumah, setibanya di rumah Saksi-2 langsung memberitahukan kepada istrinya bahwa ada uang masuk ke rekening Saksi-2 sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dijawab oleh istri Saksi-2 "mungkin itu ada salah kirim dari pihak Bank BRI, ambil saja uang remon/tunkin punya kita sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" setelah itu Saksi-2 pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang remon/tunkin, pada saat Saksi-2 tiba di ATM BRI tiba-tiba PNS Ali menghubungi Saksi-2 melalui telephone dengan berkata "itu ada uang masuk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-2 jawab "itu uang apa Bang", kemudian dijawab oleh PNS Ali "udah kirim aja ke rekening milik Serda Putra Habibillah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)", kemudian Saksi-2 jawab "iya Bang Saya kirim" setelah itu Saksi-2 transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah Saksi-2 mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menghubungi PNS Ali untuk menanyakan sisa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian dijawab oleh PNS Ali "untuk sisa uangnya Kamu pegang dulu", kemudian Saksi-2 jawab "maksud nya pegang gimana Bang", kemudian dijawab oleh PNS Ali "ambil saja untuk Kamu" kemudian Saksi-2 jawab "ini uang kok banyak sekali Bang" kemudian dijawab oleh PNS Ali "ambillah uang itu rezeki dari Abang untuk Kamu Bi" Saksi-2 jawab "makasih banyak Bang kalau kayak gitu" setelah itu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan langsung mematikan telponnya.

6. Bahwa benar pada tanggal 02 November 2022 uang masuk di rekening Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi-2, kemudian PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menelphone Terdakwa dan mengatakan

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang mengandung Serka Arbi Herfanda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah masuk, tolong diambilkan secara tunai dan tolong diantarkan ke rumah Saya sekarang” Terdakwa jawab “ok Kak, Saya ambilkan dan Saya antarkan ke rumah Kak” setelah Terdakwa mengambilkan uang tersebut Terdakwa langsung mengantarkan uang tersebut ke rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menggunakan sepeda motor dan uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas, setibanya di rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut secara tunai yang disaksikan oleh istri dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan tersebut di ruang meja makan.

7. Bahwa benar pada tanggal 02 Desember 2022 Saksi-2 dihubungi oleh PNS Ali dengan berkata “itu ada lagi uang masuk sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sama seperti kemaren nanti transfer ke rekening Terdakwa” kemudian Saksi-2 jawab “itu uang apa Bang sebenarnya jangan sampai ada permasalahan” kemudian dijawab oleh PNS Ali “itu benar-benar uang Abang untuk Kamu, ambillah itu rezeki untuk Kamu” setelah itu Saksi-2 transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi-2 pegang.

8. Bahwa benar pada tanggal 02 Desember 2022 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menemui Terdakwa di kantor dan mengatakan “Put itu ada duit masuk dari Serka Arbi lagi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)” Terdakwa jawab “loh Kak, kok dari Bang Arbi lagi bukannya kemarin sudah” PNS Ali jawab “dia tu angsur Put, kemarin dia minjam duitku besar” Terdakwa jawab “ya sudah Kak Aku ambil dulu” setelah itu Terdakwa langsung mengambilkan uang tersebut dan menyerahkannya langsung kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menggunakan kantong plastik hitam tersebut di dalam ruangan Staf Keuangan Korem 041/Gamas tepatnya di meja kerjanya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan yang melihat saat itu Peltu Syaifuddin Zuhri (Saksi-4).

9. Bahwa benar pada tanggal 02 Februari 2023 PNS Ali menghubungi Saksi-2 dengan berkata “itu ada uang masuk sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) nanti kirim ke rekening Terdakwa” setelah itu Saksi-2 transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi-2 pegang.

10. Bahwa benar pada tanggal 02 Februari 2023 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menemui Terdakwa dan dia mengatakan “Put bayaran Serka Arbi sudah masuk, ambilkanlah” Terdakwa jawab “Ok Kak Aku ambilkan” setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengambil uang tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang itu pun Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut secara tunai di Staf Keuangan Korem 041/Gamas tepatnya di meja kerjanya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan di saksikan oleh Saksi-4.

11. Bahwa benar pada tanggal 03 Maret 2023 PNS Ali kembali menghubungi Saksi-2 dengan berkata "itu ada uang masuk sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) nanti kirim ke rekening Terdakwa" setelah itu Saksi-2 transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi-2 pegang.

12. Bahwa benar pada Tanggal 03 Maret 2023 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menemui Terdakwa dan dia mengatakan "Put bayan Serka Arbi sudah masuk, ambilkanlah" Terdakwa jawab "Ok Kak Aku ambilkan", setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang itu pun Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut secara tunai di Staf Keuangan Korem 041/Gamas tepatnya di meja kerjanya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan pada saat itu tidak ada saksi yang melihat dan pada saat itu hanya Terdakwa dan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan saja berdua di dalam ruangan Staf Keuangan Korem 041/Gamas.

13. Bahwa benar pada tanggal 04 April 2023 PNS Ali menghubungi Saksi-2 dengan berkata "itu ada uang masuk sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) nanti kirim ke rekening Terdakwa" setelah itu Saksi-2 transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi-2 pegang.

14. Bahwa benar pada tanggal 04 April 2023 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menemui Terdakwa dan dia mengatakan "Put bayan Serka Arbi sudah masuk, ambilkanlah" Terdakwa jawab "Ok Kak Aku ambilkan", setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut bersama Serda Dimas ke Bank BRI Padang Jati, pada saat itu Terdakwa merasa agak sedikit bingung karena jumlah nominal yang masuk tidak seperti biasa, biasanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi ini sekarang nominal yang masuk sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa langsung mengambil uang tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam, pada saat perjalan pulang Serda Dimas menanyakan kepada Terdakwa "duit apa itu Put" Terdakwa jawab "duit Kak Ali ni Bang" Serda Dimas Jawab "oh iya dek" tiba di kantor Korem 041/Gamas Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan tidak ada saksi yang melihat dan Serda Dimas pun tidak melihat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan karena Terdakwa dan Serda Dimas beda Staf dan ruangan.

15. Bahwa benar pada tanggal 03 Mei 2023 PNS Ali menghubungi Saksi-2 kembali dengan berkata "itu ada uang masuk sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) nanti kirim ke rekening Terdakwa" setelah itu Saksi-2 transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi-2 pegang.

16. Bahwa benar pada tanggal 03 Mei 2023 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menemui Terdakwa dan dia mengatakan "Put bayaran Serka Arbi sudah masuk, ambilkannya" Terdakwa jawab "Ok Kak Aku ambikan", setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang itu Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut secara tunai di Staf Keuangan Korem 041/Gamas tepatnya di meja kerjanya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan di saksikan oleh Saksi-4.

17. Bahwa benar total jumlah uang keseluruhan yang Terdakwa terima transferan dari Saksi-2 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan keseluruhan uang tersebut sudah Terdakwa berikan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan secara tunai dan Terdakwa tidak ada menerima uang sedikitpun dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan.

18. Bahwa benar Saksi-2 mendapatkan uang tersebut dari SPAN (Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara) yang merupakan hasil dari anomali tunkin yang dilakukan oleh PNS Raden Muhammdad Ali Kurniawan sebagai BP (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah menerima transferan uang dari Saksi-2 pada tanggal 02 November 2022, tanggal 02 Desember 2022, 02 Februari 2023 dan 03 Maret 2023 masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta pada tanggal 04 April 2023 dan tanggal 03 Mei 2023 masing-masing sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke nomor rekening BRI 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah, dimana uang tersebut masuk ke rekening Saksi-2 dari SPAN akibat adanya dana anomali tunjangan kinerja yang telah diperbuat oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan setelah menerima transferan dari Saksi-2 kemudian Terdakwa serahkan secara tunai uang tersebut kepada PNS Ali seluruhnya pada setiap bulan sehingga tidak ada dana yang dinikmati oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang menerima pentransferan”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”.

Yang dimaksud dengan diketahuinya atau patut diduga adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang atau uang tersebut dari kejahatan apa (sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang atau uang itu dari perolehan tidak wajar atau mencurigakan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima kiriman uang dari Saksi-2 ke nomor rekening pribadi Terdakwa atas nama Muhammad Putra Habibillah sebanyak 6 (enam) kali, itupun penjelasan dari Saksi-2 kepada Terdakwa waktu itu Saksi-2 punya hutang kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan uang itu dititipkan kepada Terdakwa dan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti Saksi-2 mau membayar hutangnya dan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan meminjam nomor rekening Terdakwa supaya Saksi-2 mengirmkan uang tersebut melalui nomor rekening Terdakwa, setelah uang tersebut itu masuk ke rekening Terdakwa kemudian diperintahkan oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan untuk mengambilnya secara cash dan menyerahkan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan secara tunai sebanyak 6 (enam) kali, 1 (satu) kali Terdakwa menyerahkan di kediaman PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan 5 (lima) kalinya Terdakwa serahkan di kantor.
2. Bahwa benar PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan meminjam nomor rekening Terdakwa “Put boleh engga Kakak minjam nomor rekening Kau” Terdakwa jawab “untuk apa Kak” PNS Ali Jawab “ada Serka Arbi dari Mukomuko mau bayar hutang karna kemarin dia pakai duit Aku” Terdakwa jawab “emangnya kartu ATM Kakak mana” PNS Ali jawab “buku dan kartu ATM Aku sama istriku, kalau ketahuan sama istriku Aku meminjamkan uang sama orang dia marah, takutnya Aku nanti sama istriku berantam” Terdakwa jawab “oh ya sudah Kak ini nomer rekening Saya 098901010980507 BRI atas nama M.Putra Habibillah”.
3. Bahwa benar pada tanggal 02 November 2022 uang masuk di rekening Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi-2, kemudian PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menelphone Terdakwa dan mengatakan “bahwa uang kiriman dari Serka Arbi Herfanda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sudah masuk, golong diambilkan secara tunai dan tolong diantarkan ke rumah Saya sekarang” Terdakwa jawab “ok Kak, Saya ambilkan dan Saya antarkan ke rumah Kak” setelah Terdakwa mengambilkan uang tersebut Terdakwa langsung mengantarkan uang tersebut ke rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menggunakan sepeda motor dan uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas, setibanya di rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut secara tunai yang disaksikan oleh istri dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan tersebut di ruang meja makan.

4. Bahwa benar pada tanggal 02 Desember 2022 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menemui Terdakwa di kantor dan mengatakan “Put itu ada duit masuk dari Serka Arbi lagi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)” Terdakwa jawab “loh Kak, kok dari Bang Arbi lagi bukannya kemarin sudah” PNS Ali jawab “dia tu angsur Put, kemarin dia minjam duitku besar” Terdakwa jawab “ya sudah Kak Aku ambil dulu” setelah itu Terdakwa langsung mengambilkan uang tersebut dan menyerahkannya langsung kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menggunakan kantong plastik hitam tersebut di dalam ruangan Staf Keuangan Korem 041/Gamas tepatnya di meja kerjanya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan yang melihat saat itu Peltu Syaifuddin Zuhri (Saksi-4).

5. Bahwa benar pada tanggal 02 Februari 2023 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menemui Terdakwa dan dia mengatakan “Put bayaran Serka Arbi sudah masuk, ambilkanlah” Terdakwa jawab “Ok Kak Aku ambilkan” setelah itu Terdakwa mengambilkan uang tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang itupun Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut secara tunai di Staf Keuangan Korem 041/Gamas tepatnya di meja kerjanya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan di saksikan oleh Saksi-4.

6. Bahwa benar pada Tanggal 03 Maret 2023 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menemui Terdakwa dan dia mengatakan “Put bayaran Serka Arbi sudah masuk, ambilkanlah” Terdakwa jawab “Ok Kak Aku ambilkan”, setelah itu Terdakwa mengambilkan uang tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang itupun Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut secara tunai di Staf Keuangan Korem 041/Gamas tepatnya di meja kerjanya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan pada saat itu tidak ada saksi yang melihat dan pada saat itu hanya Terdakwa dan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan saja berdua di dalam ruangan Staf Keuangan Korem 041/Gamas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 04 April 2023 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menemui Terdakwa dan dia mengatakan "Put bayan Serka Arbi sudah masuk, ambilkannya" Terdakwa jawab "Ok Kak Aku ambilkannya", setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut bersama Serda Dimas ke Bank BRI Padang Jati, pada saat itu Terdakwa merasa agak sedikit bingung karena jumlah nominal yang masuk tidak seperti biasa, biasanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi ini sekarang nominal yang masuk sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa langsung mengambil uang tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam, pada saat perjalanan pulang Serda Dimas menanyakan kepada Terdakwa "duit apa itu Put" Terdakwa jawab "duit Kak Ali ni Bang" Serda Dimas Jawab "oh iya dek" tiba di kantor Korem 041/Gamas Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan tidak ada saksi yang melihat dan Serda Dimas pun tidak melihat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan karena Terdakwa dan Serda Dimas beda Staf dan ruangan.

8. Bahwa benar pada tanggal 03 Mei 2023 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menemui Terdakwa dan dia mengatakan "Put bayan Serka Arbi sudah masuk, ambilkannya" Terdakwa jawab "Ok Kak Aku ambilkannya", setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang itu Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut secara tunai di Staf Keuangan Korem 041/Gamas tepatnya di meja kerjanya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan di saksikan oleh Saksi-4.

9. Bahwa benar total jumlah uang keseluruhan yang Terdakwa terima transferan dari Saksi-2 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan keseluruhan uang tersebut sudah Terdakwa berikan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan secara tunai dan Terdakwa tidak ada menerima uang sedikitpun dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan.

10. Bahwa benar Saksi-2 mendapatkan uang tersebut dari SPAN (Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara) yang merupakan hasil dari anomali tunkin yang dilakukan oleh PNS Raden Muhammd Ali Kurniawan sebagai BP (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas.

11. Bahwa benar pada saat menerima transferan uang dari Saksi-2, Terdakwa tidak mengetahui bahwa itu berasal dari dana anomali tunjangan kinerja, karena sepengetahuan Terdakwa itu adalah uang pribadi PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan yang dipinjam oleh Saksi-2, dan Saksi-2 membayar uang tersebut kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui nomor rekening pribadi Terdakwa yang dipinjam oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan.

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika uang tersebut merupakan dana anomali tunjakin, karena pada bulan November dan Desember 2022 PNS Ali mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada dana masuk ke rekening Terdakwa dari Saksi-2, dalam rangka Saksi-2 membayar hutang kepada PNS Ali, karena agar tidak ketahuan oleh istri PNS Ali jika PNS Ali meminjamkan uang kepada orang lain, selanjutnya pada transferan berikutnya begitu ada dana masuk Terdakwa diberi tahu oleh PNS Ali kemudian Terdakwa serahkan tunai kepada PNS Ali.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa ketika menerima transferan uang dari Saksi-2 selama 6 (enam) kali pada bulan November 2022, Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, April 2023 dan Mei 2023, Terdakwa tidak mengetahui maupun tidak menduga jika uang tersebut berasal dari dana anomali tunjangan kinerja atau berasal dari tindak pidana, yang Terdakwa ketahui uang tersebut adalah uang Saksi-2 untuk membayar hutang kepada PNS Ali yang diangsur setiap bulan dengan meminjam rekening milik Terdakwa dengan alasan menurut PNS Ali agar tidak ketahuan istri PNS Ali jika PNS Ali meminjamkan uang kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)", tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan unsur keempat dalam dakwaan tunggal Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Membantu melakukan pencucian uang", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Membantu melakukan pencucian uang", maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, maka Terdakwa dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah mengembalikan ke kas negara sejumlah **Rp200.000,00** (dua ratus juta rupiah), maka uang tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Januari 2023.
2. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Februari 2023.
3. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Maret 2023.
4. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan April 2023.
5. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Mei 2023.
6. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Juni 2023.
7. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Juli 2023.
8. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Agustus 2023.
9. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan September 2023.
10. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Oktober 2023.
11. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan November 2023.
12. 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai dari Terdakwa kepada Paku Korem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan untuk pengembalian dana anomali dengan Nomor B/26/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 (bentuk KU-42) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa barang bukti pada angka 2 sampai dengan angka 5 dan angka 12 berhubungan dengan perkara ini yaitu berupa rekam jejak transaksi Terdakwa menerima transferan dana dari Saksi-2 yang kemudian diambil tunai untuk diserahkan kepada PNS Ali, sedangkan barang bukti pada angka lainnya tidak berhubungan dengan perkara karena tidak terdapat rekam jejak transaksi antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan PNS Ali, tetapi keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini dan melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024
Mengingat Pasal 189 ayat (1) jo Pasal 195 ayat (1) huruf b dan e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Muhammad Putra Habibillah**, Serda NRP 21210099850302, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencucian uang".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan Oditur Militer untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pengembalian ganti kerugian kepada Terdakwa sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) melalui Satker Korem 041/Gamas.
5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Januari 2023.
 - b. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Februari 2023.
 - c. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Maret 2023.
 - d. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan April 2023.
 - e. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Mei 2023.
 - f. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Juni 2023.
 - g. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Juli 2023.
 - h. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Agustus 2023.
 - i. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan September 2023.
 - j. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan Oktober 2023.
 - k. 3 (tiga) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 098901010980507 atas nama M. Putra Habibillah bulan November 2023.
 - l. 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai dari Terdakwa kepada Paku Korem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan untuk pengembalian

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor 62-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah dengan nomor B/26/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 (bentuk KU-42)

sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11010047011279 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Dr. Putra Nova Aryanto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11100007401185, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Terdakwa Salam, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910095041169 Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Ttd

Dr. Putra Nova Aryanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11100007401185

Hakim Ketua,

CAP/Ttd

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279

Panitera Pengganti,

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974